

**Nr. 329 Der Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt Leoper an Staatssekretär Lammers.
Dessau, 9. April 1934**

R 43 II/1376, Bl. 124–125

Beginn:

Beginn:

[Stellung der Reichsstatthalter]

Sehr verehrter Herr Staatssekretär!

Nachstehend gestatte ich mir sehr ergebenst, Ihre Auffassung über folgende Frage einzuholen:

Die Stellung der Reichsstatthalter erscheint mir zur Zeit unklar. Während auf der einen Seite der Reichsstatthalter durch den Herrn Reichspräsidenten ernannt und von ihm persönlich vereidigt worden ist¹⁾, während er auch gehaltlich den Reichsministern gleichgestellt ist, ist er auf der anderen Seite den Weisungen des Reichsinnenministeriums unterstellt²⁾. Durch dieses neue Gesetz ist es nun nicht ganz klar, ob der Reichsstatthalter damit seine alte Stellung³⁾ noch beibehalten hat oder eine dem Reichsinnenministerium nachgeordnete Behörde geworden ist. Aus dieser Unklarheit ergibt sich Unsicherheit über das Handeln der Reichsstatthalter. Man kommt oft in die Lage, nicht zu wissen, ob man selbständig im Sinne der Politik des Führers handeln darf oder ob man lediglich einzig und allein ausführendes Organ des Reichsinnenministeriums ist. Soll die alte Stellung der Reichsstatthalter beibehalten werden, so muß die Unterstellung unter die Weisungen des Reichsinnenministeriums nur allgemeiner Natur sein und müßte dem auch äußerlich Rechnung getragen werden. Wie ein Reichsministerium nicht dem anderen Befehle und Ersuchen zustellen kann, sondern dieses um irgend etwas bittet, so müßte dies auch gegenüber dem Reichsstatthalter geschehen. Es hat sich aber nun die Praxis herausgebildet, daß der Reichsstatthalter (nicht nur etwa sein Büro) Ersuchen erhält, die von irgendeinem Ministerialrat gezeichnet und von einem Kanzlei-sekretär beglaubigt sind. Der Herr Reichsinnenminister steht auf dem Standpunkt, daß dies bedeutungslos sei und zum Geschäftsverkehr gehöre. Ich bin der unmaßgeblichen Meinung, daß dem nicht so ist. Entweder bin ich der Untergebene des Reichsinnenministeriums, so stelle ich eine nachgeordnete Dienststelle dar, dann muß ich mir selbstverständlich diesen Schriftverkehr in dieser Form gefallen lassen, oder aber die Stellung der Reichsstatthalter soll die alte sein, dann müßte wenigstens in Schreiben, die an den Reichsstatthalter und nicht an sein Büro gehen, dies auch durch die Form zum Ausdruck kommen, wenn möglich, müßte der Staatssekretär sie selbst zeichnen. Ich bitte, meine Ausführungen nicht als übertriebenen Zopf zu betrachten, aber ich bin in allen Dingen für Klarheit. Auch in solchen Äußerlichkeiten drückt sich der Beamtenschaft und der Öffentlichkeit gegenüber die Stellung aus, die jemand bekleidet. Ich kann mir sehr wohl denken, daß die zünftige Bürokratie gern die Gelegenheit benutzt, um die vom Führer gewollte Stellung der Reichsstatthalter zu schmälern. Ich entsinne mich aber auch noch der Ausführungen des Führers in einer Sitzung der

¹⁾ Vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 93.

²⁾ Durch das „Gesetz über den Neuaufbau des Reichs“ vom 30. 1. 34 (RGBl. I, S. 75; s. auch Dok. Nr. 294, dort bes. Anm. 2), dessen Artikel 3 wie folgt lautete: „Die Reichsstatthalter unterstehen der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.“ Frick hierzu in einer Rundfunkrede am 31. 1. 34 u. a.: „Das Reichsstatthaltergesetz [vom 7. 4. 33, s. RGBl. I, S. 173] hatte die Regelung der Dienstaufsicht über die Reichsstatthalter offen gelassen.“ Sie sei nunmehr dem „sachlich zuständigen Reichsminister“ übertragen worden. „Die Dienstaufsicht umfaßt auch das Recht zur Erteilung von Anweisungen im allgemeinen und im Einzelfall.“ („VB“ vom 1. 2. 34).

³⁾ Vgl. Dok. Nr. 93, P. 2, dort auch Anm. 4.

Reichsstatthalter, wo er wörtlich erklärte: „Sie sind die ersten Reichsstatthalter, und was Sie aus dieser Stellung machen, das wird sie später einmal sein.“⁴⁾) Diese Äußerung des Führers gibt mir das innere Recht zu meiner Anfrage.

Indem ich Sie höflichst um eine gelegentliche Antwort bitte⁵⁾), verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung und Heil Hitler

Ihr sehr ergebener
Loeper

⁴⁾ Äußerung Hitlers auf der Reichsstatthalterkonferenz am 22. 3. 34 (Dok. Nr. 320).

⁵⁾ Lammers übersandte Abschrift dieses Schreibens am 17. 4. an den RIM „mit dem Anheimstellen weiterer Veranlassung“ und antwortete Loeper am gleichen Tage: Nach seiner „persönlichen Ansicht“ sei die „in Art. 3 des Gesetzes über den Neuaufbau des Reichs [...] angeordnete Unterstellung der Reichsstatthalter unter die Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern deshalb erfolgt, weil der Herr Reichskanzler nicht alle Einzelheiten des Geschäftsverkehrs mit den Reichsstatthaltern regeln kann“ (R 43 II/1376, Bl. 126). – Der RIM äußerte sich hierzu erst mit Schreiben an Loeper vom 15. 6. 34: „Der ‚Reichsstatthalter‘ ist eine Dienststelle, die nach außen lediglich durch den Chef dieser Dienststelle, d. h. durch den Reichsstatthalter selbst tätig wird, bei der es also im Schriftverkehr keinen Unterschied gibt zwischen dem Chef und den ihm zu seiner Unterstützung beigegebenen Organen. Die gleichen Verhältnisse liegen bei allen Dienststellen vor, die nach dem ‚Führerprinzip‘ – im Gegensatz zum ‚Kollegialsystem‘ – aufgezogen sind, wie z. B. in Preußen, wo der Oberpräsident, der Regierungspräsident oder der Landrat nicht nur die Bezeichnung für den Chef der Behörde bildet, sondern wo diese Amtsbezeichnung des Behördenchefs zugleich die Bezeichnung der Behörde selbst ist. Für den Geschäftsverkehr der Reichsministerien mit den Reichsstatthaltern müssen die gleichen Regeln gelten, die sich in mehr als hundertjähriger Praxis im Verkehr zwischen der Preußischen Staatsregierung und den höchsten Vertretern des Staates in der Provinz, den Oberpräsidenten, herausgebildet haben; danach können [...] Schreiben der Ministerialinstanz auch durch den zuständigen Abteilungsleiter oder Sachbearbeiter des Ministeriums gezeichnet werden.“ (Abschrift ebd., S. 129). – Vgl. dazu auch Dok. Nr. 357.

Zitierhinweis

Nr. 329 Der Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt Leoper an Staatssekretär Lammers. Dessau, 9. April 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d329>